

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ

Số: 2-0210/TP – LACHONG

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự (số 91/QH13/2015) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Thương mại (số 36/2005/QH11) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, Ngày 08 tháng 10 năm 2024, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Địa chỉ : Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long , Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : 0251 3952 138

MST : 3600448014

Đại diện : Ông Lâm Thành Hiền

Chức vụ: Hiệu trưởng

BÊN B “Bên Bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 28) 3662 1119

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17058209 Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM

Đại diện : Ông Huỳnh Thanh Hải

Chức vụ: Giám đốc

Cùng thống nhất ký Hợp đồng này theo các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

No	Mô tả thiết bị	SL	ĐVT	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
1	P52534-B21 Model: HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC Configure-to-order Server_P52534-B21 Chassis: HPE DL380 Gen11 8SFF NC CTO Svr Processor: 2 x Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor Memory: 4 x 64GB DDR5 PC5 4800 ECC REG Hard Drives: 2x Samsung PM893 480GB SATA 6Gbps 2.5" RAID Controller: HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller Battery: HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit Mezzanine Network Adapter: Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE Fibre Channel Adapters: Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA PCIe Full Height Power Supply: 2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit_P38995-B21 Rack Rails: HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit Heatsink: HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit Services: HPE 3 Year Basic Proliant DL380 Gen11 Service Ghi chú:	1	Bộ	188,500,000	188,500,000

	* Hỗ trợ kiểm tra và tối ưu các cấu hình hiện hữu + kết nối giữa các Server đang có vào hệ thống SAN và SAN Switch * Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai trong vòng 1 năm * Bảo hành tận nơi				
	TỔNG GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ				188,500,000
	VAT 10%				18,850,000
	TỔNG CỘNG BAO GỒM THUẾ 10%				207,350,000

Bảng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên B:
 - a. Cung cấp và bàn giao cho Bên A thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
 - b. Hướng dẫn Bên A sử dụng và bảo quản các thiết bị liên quan.
2. Trách nhiệm của Bên A:
 - a. Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.1.
 - b. Thực hiện ký kết Biên bản bàn giao thiết bị sau khi Bên B thực hiện hoàn tất công việc theo đúng các quy định tại Điều 2.1 và Điều 3.1.
 - c. Thanh toán cho Bên B theo đúng thời gian đã quy định tại Điều 5.

ĐIỀU 3: GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng: Trong vòng 01-02 tuần kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng và Bên A thanh toán 30% giá trị của Hợp đồng.
2. Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
3. Khi Bên B giao hàng cho Bên A, phải có đại diện của hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị.
4. Địa điểm giao hàng: tại trụ sở Bên A.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): 36 tháng áp dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. Phương thức bảo hành: Bên B sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên B chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần.
3. Địa chỉ liên lạc bảo hành: Bảo hành tận nơi bên A
4. Thời gian làm việc:
 - a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
 - b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
5. Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
 - Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.
 Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản, chia thành 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị hợp đồng (Tương đương với số tiền: **62,205,000 VNĐ**) sau khi hai bên ký Hợp đồng.
- Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác.
- Đợt 2: thanh toán 70% giá trị còn lại của Hợp đồng (Tương đương với số tiền: **145,145,000 VNĐ**) trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thiết bị và hóa đơn.

2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

3. Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

- STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT

1. Trong trường hợp Bên B không bàn giao thiết bị theo đúng thời gian đã quy định thì Bên B phải chịu phạt 0.1%/ngày trên giá trị hàng chậm giao.
2. Trong trường hợp Bên A không nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định thì Bên A phải chịu phạt 0.1%/ngày trên giá trị hàng chậm nhận.
3. Trong trường hợp Bên A không thanh toán theo đúng thời gian như đã quy định thì Bên A phải chịu phạt là 0.1%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.
4. Trong trường hợp một bên đơn phương hủy Hợp Đồng, bên vi phạm sẽ bị phạt 8% tổng giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
2. Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.
3. Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
 2. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
 3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai bên chấm dứt, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau 02 ngày kể từ ngày hai bên thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.
- Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

**TRƯỞNG
ĐẠI HỌC
LẠC HỒNG**

Lâm Thành Hiện

ĐẠI DIỆN BÊN B

**CÔNG TY
TNHH
VIỄN THÔNG SÁNG TẠO
THUẬN PHONG**

Huỳnh Thanh Hải